PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

DECISÃO

Processo nº:	**0266370-34.2020.8.06.0001**
Classe – Assunto:	**Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência**
Requerente:	**Bibi Doces e Salgados Ltda**
:	

Vistos.

Tratam os autos de pedido de Autofalência proposta por BIBI DOCES E SALGADOS LTDA, qualificada dos autos, com fulcro no art. 105, da Lei de Falência e Recuperação de Empresas (Lei nº 11.101/2005).

Inicialmente, foi requerido o processamento da recuperação judicial, no entanto, determinada a emenda a inicial para juntada de parte dos documentos exigidos pelo art. 51 da Lei nº 11.101/2005, a Requerente apresentou petição, às fls. 46/50, pugnando pela conversão do pedido inaugural em Autofalência.

É o relatório. Passo a apreciar e proferir decisão.

De logo, faz-se necessário o exame do preenchimento dos requisitos para decretação da Autofalência.

O artigo 97, inciso I, da Lei de Falências, faculta ao próprio devedor, que se encontre em crise econômico-financeira e que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial, requerer sua autofalência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, na forma do disposto no art. 105 desta Lei.

No presente caso, a empresa expôs as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial e juntou os

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 07/01/2021 às 16:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0266370-34.2020.8.06.0001 e código 7FDE80E.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

documentos exigidos pela Lei de Falências.

Portanto, tem-se dos autos que o pedido de autofalência acha-se convenientemente instruído, acrescendo-se o fato de que há a confissão do estado de insolvência da empresa, bem como da impossibilidade de recuperação, em virtude da crise financeira e econômica em que se encontra.

No entanto, verifica-se a ausência dos seguintes os quais deverão ser juntados aos autos pelo representante legal da empresa requerente.

ISTO POSTO, decreto a falência da empresa BIBI DOCES E SALGADOS LTDA, com sede na Av. Santos Dumont, nº 2.815, 1, CEP 60.150-161, Aldeota, Fortaleza-CE, e fixo seu termo legal em 90 dias anteriores contados do pedido de Autofalência ou do primeiro protesto por falta de pagamento, caso exista e seja mais antigo do que o pedido de falência, nos termos do Art. 99, II, da LRF.

Consoante Artigo 99, inciso IX, da Lei nº 11.101/2005, nomeio como administrador judicial a advogada SILVANA CLAUDIA SILVA ANDRADE ALMEIDA (OAB 24927/CE), com as atribuições definidas na lei específica, intimando-a para o compromisso legal, em 48 horas, bem como para dar cumprimento às disposições contidas no art. 22, I e III da Lei supramencionada.

Em consonância com o art. 24, da Lei 11.101/05, fixo a remuneração da administradora judicial em 5% (cinco por cento) do valor da venda dos bens a serem arrecadados, dos quais 40% (quarenta por cento) será pago após atendidas as exigências do art. 154 e 155, da já mencionada lei.

Expeça-se mandado de arrecadação dos bens da empresa falida e lacração do estabelecimento a ser cumprido pela Administradora

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 07/01/2021 às 16:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0266370-34.2020.8.06.0001 e código 7FDE80E.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

Judicial e por Oficial de Justiça, com ordem de arrombamento, troca de fechaduras, e auxílio da força pública, se necessário.

Intime-se o falido, por meio de seu patrono, para que junte, **no prazo de 5 dias,** os seguintes documentos preceituados no art. 105, incisos I, alínea "d"; II e III, da Lei nº 11.101/2005: relatório do fluxo de caixa; a relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade; relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos. Deve, ainda, no que tange à relação de credores, enviar, no mesmo prazo, cópia para o e-mail da Secretaria (for.2falencia@tjce.jus.br), no formato rtf. ou docx.

Juntada a relação de credores, publique-se **o edital desta decisão.**

Estipulo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do edital dessa decisão, para que os credores apresentem, de forma administrativa, a administradora judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. (Prazo do edital: 15 e Número de publicação: 1).

Intime-se o representante legal da falida, PEDRO PAULO NASSER AGUIAR, por meio de seu patrono, para cumprir o disposto no Art. 104, da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, devendo comparecer à **audiência virtual** (Conforme Recomendação nº 02/2020/CGJCE), que ora designo para **o dia 28 de janeiro de 2021, àa 12h**, por meio do aplicativo Webex Cisco no seguinte link: **https://cnj.webex.com/cnjpt/j.php?MTID=mf73205dee83ce6c834ba5cd4bbe**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 07/01/2021 às 16:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0266370-34.2020.8.06.0001 e código 7FDE80E.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

be682 Número da reunião: **179 869 7095** Senha: **teBsMmcr982763dd98732cf491b9ebe2dae1d354ea7**. Sob pena de responder por crime de desobediência.

Determino, de imediato, a suspensão de todas as ações ou execuções interpostas contra a empresa falida, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei.

Determino, ainda, o bloqueio via SISBAJUD de todos os ativos financeiros da massa falida, até ordem em contrário; a declaração de bens da falida alusiva aos cinco últimos exercícios fiscais, mediante consulta ao sistema INFOJUD, bem como a restrição judicial de veículos, através do sistema RENAJUD;

Oficie-se à Caixa Econômica para promover a abertura de conta de titularidade da presente Massa Falida, devendo ser dispensada a necessidade de assinatura dos sócios da empresa falida e considerar o termo de compromisso da administrador judicial, quando firmado.

Determino, por fim, que a Secretaria providencie:

a) a expedição de ofício a JUCEC para que proceda a anotação da falência no registro do devedor, devendo ficar consignada a expressão “falido”, a data da decretação da falência e sua inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da quebra e até a extinção de suas obrigações, respeitado o disposto no § 1º do art. 181 da LRF.

b) com base no art. 99, VII e X, da LFRE, oficiem-se aos estabelecimentos bancários onde tenha conta a falida, no sentido de serem as mesmas encerradas e bloqueadas, solicitando-se informes dos saldos porventura existentes;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 07/01/2021 às 16:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0266370-34.2020.8.06.0001 e código 7FDE80E.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

d) mandados aos Cartórios de Imóveis com o fim de requisitar as necessárias informações acerca da existência de bens em nome da sociedade falida, anotando, de logo, a intransferibilidade do que for encontrado;

e) intimação das Fazendas Públicas e de todos os Estados e Municípios que o devedor tiver estabelecimento, através de carta, e do Ministério Público.

Consigne-se, por fim, que com a decretação da falência, as ações a serem intentadas contra a Massa Falida submetem-se à regra do Juízo Universal, vale dizer, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo da Falência.

No entanto, as ações anteriores à quebra devem permanecer no Juízo de origem, possibilitando a formação do título judicial para ser habilitado nos autos da falência, conforme entendimento já pacificado do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA[1]**.**

Demais expedientes necessários.

P. R. I.

Fortaleza/CE, 07 de janeiro de 2021.

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz

[1] *CC 26323/PR, Relator Min. Ari Pargendler, DJ de 11.12.2000; CC 21447/RJ, relator Min. Ari Pargendler, DJ de 26.08.2002; CC 39.832-SP, DJ DE 13.04.2004.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 07/01/2021 às 16:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0266370-34.2020.8.06.0001 e código 7FDE80E.